望牛墩镇“10•26”一般物体打击事故调查报告

望牛墩镇“10·26”一般物体打击事故调查组

2021 年 2 月

目　录

一、基本情况.....- 2 -
（一）相关单位及人员情况.....- 2 -
（二）事故单位及相关人员之间的关系.....4
（三）事故现场基本情况和工人作业情况.....5
（四）事故现场基本情况.....7
二、事故发生经过和救援、善后情况.....9
（一）事故发生经过.....9
（二）应急救援情况.....10
（三）事故善后处理情况.....11
三、事故人员伤亡情况和直接经济损失.....11
（一）死亡人员情况.....11
（二）直接经济损失.....12
四、事故原因及性质.....12
（一）事故直接原因.....12
（二）事故间接原因.....12
（三）事故性质.....13
五、事故相关单位、人员履职情况.....13
六、事故责任认定及处理建议.....15
七、事故防范和整改措施.....16

望牛墩镇“10·26”一般物体打击事故调查报告

2020年10月26日9时左右，位于望牛墩镇官洲村横锦路6号的在建民房，四楼拆模板作业时，发生一起一根方木从四楼掉落，砸到一楼一名招牌安装工人的物体打击事故。本次事故导致1人重伤。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府于2020年10月27日迅速成立了由望牛墩镇委副书记莫献来同志为组长，望牛墩镇纪检监察办、应急管理分局、公安分局、住建局、城管分局、总工会和官洲村委会等有关人员参加的望牛墩镇“10·26”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故相关防范及整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位及人员情况

1、相关单位情况

（1）广州市湘才劳务派遣有限公司（以下简称“湘才公司”）

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址:广州市南沙区东涌镇市南公路段113号1楼号112铺

统一社会信用代码：91440115088641768A

法定代表人：向丽红

成立日期：2014年3月10日

经营范围：劳动保障事务代理服务；劳动保障事务咨询服务；对外劳务合作；为劳动者介绍用人单位；组织开展现场招聘会；根据国家有关规定从事互联网人力资源信息服务；为用人单位推荐劳动者；开展网络招聘；开展高级人才寻访服务；为用人单位和个人提供职业介绍信息服务；职业指导；职业介绍；收集、整理、储存和发布人才、职业供求信息；职业信息服务；流动人才人事档案及相关的人事行政关系管理；大学生就业推荐；人才引进；人才信息网络服务；人事代理；人才择业咨询指导；人才测评；人才推荐；劳务派遣服务等。

（2）东莞市厚街嘉成广告店（以下简称“嘉成广告店”）

类型：个体工商户

地址：东莞市厚街镇桥头社区S256省道42号

统一社会信用代码：92441900MA4X06Y90C

经营者：何彩霞

成立日期：2017年8月14日

经营范围：设计、制作：广告。

2、相关人员情况

（1）郭景龙，男，汉族，出生日期1957年5月23日，身份证号码：**********，户籍广东省东莞市望牛墩镇望牛墩一坊十三巷15号，本次事故官洲村横锦路6号在建民房房东黄妙明的丈夫。

（2）黄妙明，女，汉族，出生日期1962年8月7日，身份证号码：**********，户籍广东省东莞市望牛墩镇望牛墩一坊十三巷15号，本次事故官洲村横锦路6号在建民房房东。

（3）刘意，男，汉族，出生日期1987年10月17日，身份证号码：**********，户籍湖南省桂阳县四里镇复成村15组，本次事故工程包工头、现场拆模板施工人员。

（4）何小丹，女，汉族，出生日期1993年2月7日，身份证号码：**********，户籍广州市南沙区东涌镇祥和路8号，原籍广东省韶关市乐昌市，湘才公司的员工。

（5）何彩霞，女，汉族，出生日期1989年8月13日，身份证号码：**********，户籍广东省五华县龙村镇樟华村寨里，嘉成广告店经营者。

（6）温训，男，汉族，出生日期1987年9月30日，身份证号码：**********，户籍广东省五华县龙村镇大坑村茜坑，嘉成广告店经营者何彩霞的丈夫，嘉成广告店员工，事故现场招牌安装员工之一，本次事故伤者。

（7）何志良，男，汉族，出生日期1996年2月21日，身份证号码：**********，户籍广东省五华县龙村镇樟华村寨里，嘉成广告店何彩霞的亲弟弟，嘉成广告店员工，事故现场招牌安装员工之一。

（8）李桂亮，男，汉族，出生日期1981年9月18日，身份证号码：**********，户籍广西贵港市港南区东津镇荷池村荷北屯22号，本次事故民房一楼商铺装修刷墙工人。

（二）事故单位及相关人员之间的关系

1、黄妙明、郭景龙和刘意的相互关系：经调查询问得知，事故发生的民房登记在黄妙明的名下，黄妙明与郭景龙是夫妻关系，事故发生的民房的工程建设、日常管理和出租管理由郭景龙负责。本次事故的拆模板工程，是郭景龙联系并外包给刘意个人，双方未签订工程合同，也未购买相关的保险。

2、郭景龙和湘才公司的关系：经调查询问得知，郭景龙以每月5880元，将事故发生的民房一楼商铺于2020年10月23日租赁给湘才公司，并签订《租赁合同》。

3、湘才公司与嘉成广告店、李桂亮的相互关系：经调查询问得知，湘才公司租赁事故发生的民房一楼商铺后，分别联系嘉成广告店、李桂亮，将招牌制造和安装以8188元的总价外包给嘉成广告店，商铺内的装修刷墙工程以5288元的总价外包给李桂亮个人，湘才公司与嘉成广告店、李桂亮均未签订外包或工程合同，也未签订专门的安全生产管理协议。

（三）事故工程基本情况

1、事故民房基本情况：事故民房业主是黄妙明，位于望牛墩镇官州村横锦路6号；2018年10月30日进行望牛墩农民住房建设登记，2018年11月21日镇农民住房领导小组办公室同意登记，首层占地面积85.01平方米，4层，总面积340.04平方米；该民房2018年8月开始建设，至2020年6月装修完成并拆除外脚手架。

2、事故民房加建工程：事故民房四楼工程主要是加建阳台，刘意承接的工程包括扎铁、装模板和拆模板。事故发生时，工程刚刚进行第一天的拆模板作业。工程于2020年9月17日开工，工期需要一个多月，工程施工的面积：阳台面积为66.88平方米，4条50*40的柱，2条50*30的柱。郭

景龙与刘意约定每平方米150元的工程价包工包料给刘意个人，工程总价为14600元。

事故民房四楼工程的施工人员只有刘意1人，刘意既是包工头，也是施工工人，刘意自备施工工具、劳动防护用品。在施工过程中，郭景龙负责监督现场施工及施工安全，有时也会兼任小工帮忙施工，施工现场柱子使用的模板由郭景龙提供，其它模板由刘意提供。事故民房四楼工程的施工现场未做好围闭施工的安全措施，一楼和四楼均未见施工安全方面的警示牌、告知牌。



图1、事故民房四楼现场

2、事故民房一楼招牌安装工程：嘉成广告店将制造好的招牌于2020年10月25日，派遣员工温训和何志良到事

故民房一楼商铺安装，安装招牌需要一天半的时间，计划次日上午完成安装工程。招牌安装工程的具体分工：何志良负责安装，温训负责监工，湘才公司的何小丹负责监管现场的施工安全。

（四）事故现场基本情况

事故现场位于望牛墩镇官洲村横锦路6号的在建民房东北侧，该民房2018年8月开始建设，2020年6月装修完成并拆除外脚手架，经测量该民房：首层高3.3米，建筑面积98.28平方米；第2层为夹层，高2.7米，建筑面积约35.8平方米；第3层、第4层挑出阳台1.5米，高3.8米，每层建筑面积约为111.93平方米；加建后的建筑总高度约为16.8米，面积为423.46平方米。方木掉下的高度约为16.8米。

事故现场存在拆模板作业和招牌安装作业的交叉作业，作业前郭景龙、刘意、湘才公司、嘉成广告店未对交叉作业做好相关的沟通协调工作，未错开拆模作业和招牌安装作业的作业时间。事故民房一楼现场，地上留有伤者温训的血迹，地上有一双手套。



图 2、事故民房工人受伤位置



图 3、事故民房一楼现场

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2020年10月26日8时20分左右，嘉成广告店员工温训、何志良来到事故民房一楼商铺，二人均未佩戴安全帽，何志良在商铺门前安装脚手架准备施工，温训在事故民房东北侧，此时，刘意在事故民房四楼东北侧外围进行拆模板作业，撬松的模板中有一根方木掉到事故民房东北侧外围，刚好砸到温训头部后侧。正在一楼商铺内刷墙的李桂亮，看见有东西掉到地面，就立刻喊上面拆模板的刘意不要把东西掉下来。正在安装脚手架的何志良，也发现有东西从楼顶掉下，就往事故房屋东北侧的巷子查看一下，发现温训躺在巷子地上，后脑位置大量流血。何志良马上把温训从巷子里拖出来，并大声呼叫救命，刘意发现方木砸到人后，也马上从四楼下来，并拨打120。

大概过了10分钟，温训苏醒过来，在原地呻吟喊痛，不能动弹的。120救护车到了现场后，救护人员现场对温训的头部进行简单包扎，然后在现场人员协助下，救护人员把温训抬上担架和救护车，救护车直接把温训送往东莞市人民医院抢救。

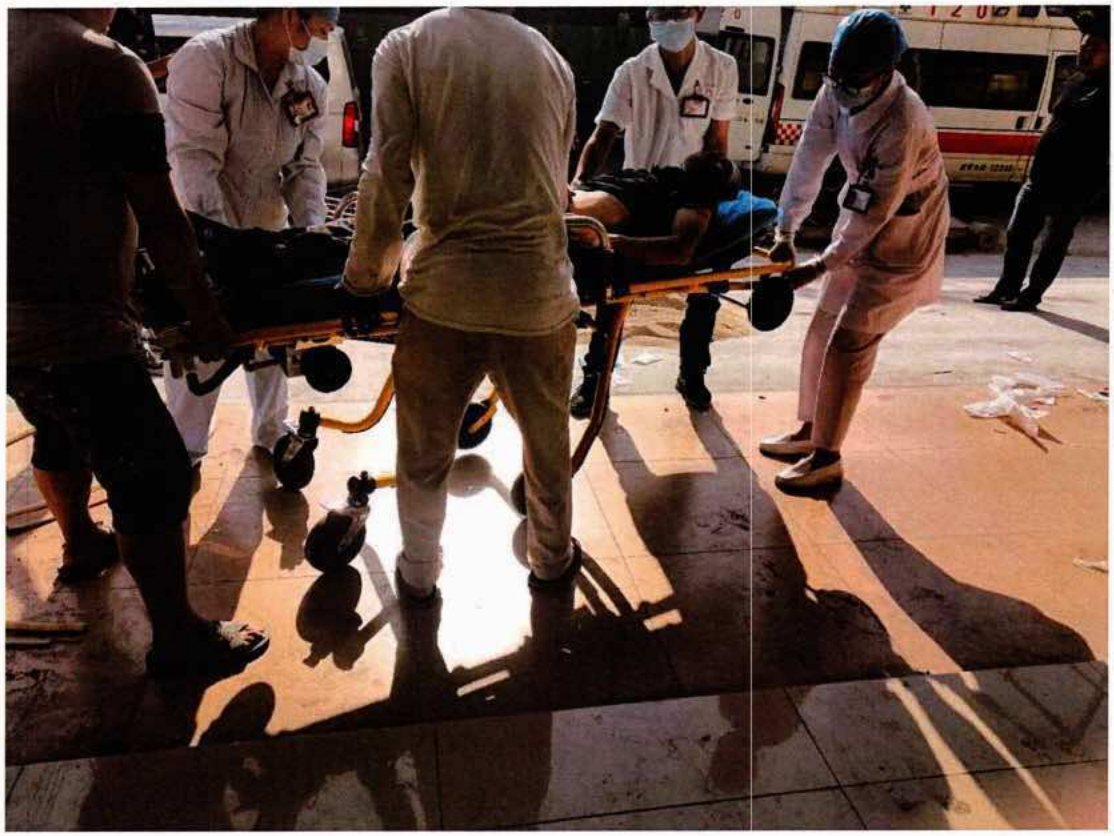


图 4、救护人员现场救护

（二）应急救援情况

现场人员在事故发生后，立即拨打 120 急救电话，待救护车到来后配合医护人员将温训送上救护车。接到事故通知后，郭景龙和湘才公司的何小丹马上赶回事故现场处理。望牛墩应急管理分局于 12 时左右，接官洲村委会电话报告事故。接报事故后，应急管理分局负责人和执法人员，住建局有关工作人员，公安分局有关工作人员，立即赶到现场调查处理，排查事故隐患，妥善保护事故现场以及相关证据，同时要求郭景龙做好伤者救治工作。

本次救援措施得当，处置及时，未造成二次事故及群体事件。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，郭景龙先后给温训共计支付6.5万元治疗费，郭景龙也积极与伤者家属沟通协商，做好相关善后处理工作。截至目前，事故善后处理工作仍在进行中，社会秩序平稳。

三、事故人员受伤情况和直接经济损失

（一）受伤人员情况

本起事故造成一人受伤。伤者温训，男，汉族，出生日期1987年9月30日，身份证号码：**********，户籍广东省五华县龙村镇大坑村茜坑。

伤者温训的东莞市人民医院《出院记录》显示：

1、2020年10月26日入院，2020年11月20日出院，住院天数为25天。

2、入院主要诊断：（1）重型颅脑损伤：双侧额叶、右侧顶枕叶脑挫裂伤；（2）右侧额颞顶硬膜外/下血肿；（3）右侧顶骨多发凹陷性骨折；（4）右侧侧脑室后角少许积血；（5）颅内少许积气；（6）右侧顶枕部裂伤。

3、出院主要诊断：（1）重型颅脑损伤：双侧额叶、右侧顶枕叶、左侧颞叶多发脑挫裂伤；（2）右侧额颞顶硬膜外/下血肿；（3）右侧顶骨多发凹陷性骨折；（4）右侧侧脑室后角少许积血/胼胝体压部右侧出血伴小血肿形成；（5）颅内少许积气；（6）右侧顶枕部裂伤；（7）脓毒血症；（8）

双肺炎症；（9）切口愈合不良。

4、出院情况：患者精神较前好转，对答切题，仍诉间有头晕，偶有乱语。无明显发热，间有咳嗽、少量咳痰，四肢活动可。无气促、呼吸困难，无肢体抽搐。胃纳改善，睡眠一般。查体：神志清，双侧瞳孔直径2.5mm，对光反射迟钝。右顶枕部术口已予拆线，术口局部皮缘黑痂已清除，局部少量渗液。

（二）直接经济损失

目前，本起事故已造成直接经济损失108993.5元，主要是伤者的医疗费用，因各方尚未达成赔偿协议，故最终经济损失暂无法统计。

四、事故原因及性质

为进一步查明事故的原因、性质和类型，依据生产安全事故调查处理“四不放过”原则，事故调查组对相关人员进行了调查询问，对事故现场进行了反复详细勘查，收集掌握了第一手材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

刘意在四楼进行拆模板作业时，在未采取围闭施工等安全防护措施的情况下，撬松的方木直接掉到一楼，砸到在一楼安装招牌的温训，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

刘意：1、安全生产意识淡薄，不具备安全生产条件情

况下承接工程；2、未经沟通协调，与一楼温训的招牌安装进行交叉作业；3、未悬挂施工安全方面的警示牌、告知牌。

黄妙明、郭景龙：将四楼加建工程外包给不具备安全生产条件的个人，未督促刘意做好施工方面的安全防护措施。

湘才公司：未与嘉成广告店签订专门的安全生产管理协议。

嘉成广告店：未配备劳动防护用品安全帽给现场施工员工。

（三）事故性质

事故调查组经调查认定：望牛墩镇“10·26”一般物体打击事故是一起因施工人员安全生产意识淡薄，未采取围闭施工等安全防护措施的情况下，进行交叉作业导致的一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位、人员履职情况

（一）事故相关单位的履职情况

1、广州市湘才劳务派遣有限公司

未与嘉成广告店签订专门的安全生产管理协议。作为本次事故民房一楼招牌安装工程的发包单位，对安全生产工作履职不到位。

2、东莞市厚街嘉成广告店

未配备劳动防护用品安全帽给现场施工员工，对安全生产工作履职不到位。

3、望牛墩镇住建局

2020年，望牛墩镇住建局召开农民自建房安全生产工作会议5次，对望牛墩镇21条村的自建房进行抽查，共抽查126间，出动378人次，发出整改通知书126份。

2020年，望牛墩镇住建局根据《关于开展在建民房施工安全联合检查的通知》的文件，联合城管、供电、应急管理等部门开展在建民房的联合检查。联合检查共出动人员136人次，检查自建房34间，发出整改通知书34份。在调查中未发现望牛墩镇住建局履职不到位的情况。

4、望牛墩城管分局

2020年，望牛墩城管分局根据《关于开展在建民房施工安全联合检查的通知》的文件精神，参与住建局、应急管理分局、供电公司等部门的联合检查，对望牛墩镇21条村进行在建民房施工安全检查，联合检查工出动136人次，检查自建房34间，发出整改通知书50份。同时，望牛墩城管分局也结合工作职能，先后巡查查处手续不齐民房6间，较好控制了违建事件的发生。在调查中未发现望牛墩城管分局履职不到位的情况。

5、望牛墩镇官洲村委会

官洲村委会按照镇委要求，组建安全巡察小组4人，2019年对村辖区内所有25家民房进行抽检排查安全隐患，做到每季度对每个在建民房检查一次以上，全年共下民房约

100次；定期组织民房安全生产责任人进行安全知识培训，并要求民房责任人按照镇住建局要求做好安全生产工作。2020年官洲村委会继续高度重视辖区内在建民房的安全生产工作，每周结合驻点工作日同事一同抽检辖区内在建民房，截至目前共下企业65次。检查中发现问题当场填写民房安全检查主要问题告知书，并要求民房安全生产负责人签名确认，对抽检民房发现的安全隐患一一对应并立即勒令整改。在调查中未发现望牛墩镇官洲村委会履职不到位的情况。

（二）事故相关人员的履职情况

1、刘意：未采取围闭施工等安全防护措施的情况下，在四楼进行拆模作业；安全生产意识淡薄，不具备安全生产条件情况下承接工程；未经沟通协调，与一楼温训的招牌安装进行交叉作业；未悬挂施工安全方面的警示牌、告知牌，作为四楼施工工程的包工头兼施工人员，对安全生产工作履职不到位。

2、黄妙明、郭景龙：将四楼加建工程外包给不具备安全生产条件的个人，未督促刘意做好施工方面的安全防护措施，对安全生产工作履职不到位。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故调查报告和调查处理条例》等有关规定，建议对望牛墩镇

“10·26”一般物体打击事故有关责任人员及责任单位作出如下处理建议：

（一）刘意：未采取围闭施工等安全防护措施的情况下，在四楼进行拆模作业；安全生产意识淡薄，不具备安全生产条件情况下承接工程；未经沟通协调，与一楼温训的招牌安装进行交叉作业；未悬挂施工安全方面的警示牌、告知牌，对事故发生负有责任。鉴于其行为涉嫌犯罪，建议由公安部门以涉嫌过失致人重伤罪移交司法机关追究其刑事责任。

（二）黄妙明、郭景龙：将四楼加建工程外包给不具备安全生产条件的个人，未督促刘意做好施工方面的安全防护措施。建议住建部门依照相关规定对其进行相应处理。

（三）广州市湘才劳务派遣有限公司：未与嘉成广告店签订专门的安全生产管理协议。建议应急管理部门依照相关规定对其进行相应处理。

（四）东莞市厚街嘉成广告店：未配备劳动防护用品安全帽给现场施工员工。建议城管部门依照相关规定对其进行相应处理。

（五）其他建议：事故涉及其他法律责任，如其他当事人是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

在今后的工作中，为防范和杜绝类似生产安全事故的发

生，确保生产安全，现提出以下整改措施：

（一）有关部门加强安全生产管理。全镇负有安全监管职责的有关部门，要严格落实属地政府和行业主管部门的安全监管责任，推动生产经营单位切实落实安全生产主体责任，建立完善风险管控、隐患排查机制；加大安全生产宣传力度，扩大宣传面和覆盖面，强化辖区生产经营单位负责人及从业人员安全生产意识；加强在建民房安全生产检查力度，打击各类违法行为，及时消除生产安全事故隐患，坚决防范类似事故的发生。

（二）各生产经营单位：要严格落实安全生产主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规、国家标准和行业标准的规定，落实安全生产主体责任。两个或以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调，防范类似事故的发生。

（三）作业人员强化安全意识。一线作业人员必须掌握本职工作所需的安全生产知识，严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。施工单位要切实提高安全防范意识，施工前要制定严密的施工方案，采取可靠的安全防护措施，加强对作业人员安全教育，加强对施工现场的隐患排查，

保障施工现场作业人员的安全。

望牛墩镇“10·26”一般高处坠落事故调查组

2021年2月10日